

ADITIVO Nº 1

Permanência dos equipamentos e continuidade do projeto comunitário de segurança

MINUTA PARA REVISÃO JURÍDICA E NEGOCIAÇÃO — não assinada. Base: Contrato-Mestre v2.7 FINAL, de 20/08/2026, publicado no site do projeto, e Termo Individual de Adesão a ele vinculado.

PARTES. SOB PORT SERVIÇOS LTDA ME, CNPJ 11.855.995/0001-99, doravante SOBPORT, representada por pessoa com poderes comprovados, e cada ADERENTE identificado no aceite deste Aditivo, ajustam as disposições seguintes. A qualificação completa e os poderes do representante serão conferidos antes da assinatura.

CLÁUSULA PRIMEIRA — Objeto e prevalência

Este Aditivo assegura a destinação dos bens financiados pelos moradores à segurança do Parque dos Pássaros e disciplina sua permanência e transição sem nova cobrança. Suas regras substituem as disposições incompatíveis das Cláusulas 9 e 10 e complementam as Cláusulas 8, 17 a 22 e 29 a 32 do Contrato-Mestre, bem como o item sobre equipamentos do Termo Individual. Permanecem preservados os demais direitos dos ADERENTES.

CLÁUSULA SEGUNDA — Bens protegidos e inventário

São BENS PROTEGIDOS os equipamentos e componentes adquiridos integralmente com contribuições dos ADERENTES, inclusive câmeras, totens, gravadores, dispositivos de rede, cabeamento e respectivos substitutos, na extensão em que possam ser legitimamente disponibilizados pela SOBPORT. Não se incluem bens de concessionárias, proprietários de imóveis ou terceiros, nem direitos sobre áreas públicas.

Bens de financiamento misto somente poderão ser adquiridos com prévia definição documental das fontes de recursos e garantia, assumida pela SOBPORT, de disponibilidade integral e transição sem cobrança ao projeto. Para bens mistos já adquiridos, a SOBPORT apresentará, em até 30 dias da assinatura, solução que assegure essa disponibilidade ou substituição equivalente às suas expensas, sem prejudicar direitos de terceiros.

Em até 15 dias da assinatura, a SOBPORT disponibilizará inventário inicial, ainda que sem aquisições, e o atualizará em até 10 dias de cada movimentação. Cada registro conterá identificação, série quando existente, localização, estado, documento fiscal, custo, origem dos recursos, titularidade, garantias e eventuais ônus. A ausência de registro não exclui a proteção de bem cujo financiamento pelos ADERENTES seja comprovado por outros meios.

□

CLÁUSULA TERCEIRA — Titularidade e permanência

Enquanto não efetivada a transferência prevista neste Aditivo, a titularidade formal dos BENS PROTEGIDOS permanece com a SOBPORT, que assume obrigação expressa de conservá-los e destiná-los exclusivamente ao projeto. Não se constitui copropriedade entre moradores nem se atribui propriedade à SAPP ou à Comissão de Acompanhamento.

Enquanto o projeto estiver em funcionamento, a SOBPORT não poderá retirar definitivamente, vender a terceiros estranhos ao projeto, dar em garantia, locar a outro projeto, desviar ou inutilizar os BENS PROTEGIDOS. O encerramento da sua atuação, o término de 36 meses, a ausência de renovação e divergências financeiras não autorizam retirada ou retenção desses bens.

É permitida retirada temporária para manutenção, reparo ou substituição, documentada e comunicada à Comissão com antecedência mínima de 48 horas ou, em emergência, em até 24 horas após a intervenção. Deverá ser preservada cobertura funcional equivalente sempre que a retirada comprometer o serviço, com solução provisória e prazo de conclusão documentados. A substituição não poderá reduzir o desempenho contratado e o novo bem ficará sujeito à mesma proteção.

Ordem de autoridade, risco físico comprovado ou perda de autorização de instalação serão atendidos de forma documentada, priorizando realocação lícita no bairro. Descarte por inutilização exige laudo, registro no inventário e prestação de contas; eventual valor de alienação de sucata será destinado exclusivamente ao projeto.

CLÁUSULA QUARTA — Transição sem nova cobrança

Aprovada validamente a substituição da SOBPORT pelo procedimento do Contrato-Mestre, esta deverá disponibilizar os BENS PROTEGIDOS à sucessora e formalizar a transferência de sua propriedade sem preço adicional, recompra, aluguel, resgate ou cobrança por depreciação. A obrigação subsiste antes e depois dos 36 meses e independe de justa causa. A transmissão será efetivada pelos instrumentos, documentos fiscais e atos de entrega legalmente exigidos; este texto não presume transferência já consumada.

A sucessora deverá assinar instrumento de ingresso que reproduza as obrigações de destinação exclusiva, inventário, vedação de retirada e transferência sem nova cobrança a futuras sucessoras. Sua titularidade

não será livre dessas obrigações. Nenhuma empresa não signatária será considerada vinculada por mera indicação.

Se impedimento jurídico concreto impossibilitar a transferência de propriedade, a SOBPORT deverá comprová-lo e assegurar, quando lícito, comodato gratuito que mantenha o uso no projeto e permita futura transição, sem revogação por conveniência. O comodato será solução provisória, com plano de regularização em até 30 dias. Impedimento imputável à SOBPORT será resolvido às suas expensas, inclusive por substituição equivalente. Direitos de terceiros e decisões judiciais serão respeitados, sem exoneração da responsabilidade contratual cabível.

□

CLÁUSULA QUINTA — Prazos e continuidade operacional

Recebida a comunicação da substituição aprovada, a SOBPORT apresentará plano de transição em 5 dias úteis; entregará inventário atualizado, documentos técnicos e credenciais transferíveis em 10 dias úteis; e concluirá a entrega operacional e os instrumentos de transferência em até 30 dias corridos, salvo prazo diverso documentado, aceito pela sucessora e aprovado pelo mesmo mecanismo de consulta que deliberou a substituição.

Até a entrega, durante o prazo de transição, a SOBPORT manterá as obrigações operacionais vigentes, sem desligamento deliberado, eliminação de configurações ou bloqueio artificial. Credenciais serão entregues por canal seguro. Dados pessoais observarão a base legal adequada, a necessidade e a segurança; não se exige exposição de imagens aos moradores nem transferência ilícita de dados ou licenças.

A SOBPORT identificará previamente dependências de software, nuvem, conectividade e licenças não transferíveis e fornecerá documentação que permita migração. Não poderá exigir nova compra dos BENS PROTEGIDOS para liberar o funcionamento. Custos futuros de serviços da sucessora serão apresentados separadamente e não criarão obrigação individual sem consentimento expresso.

CLÁUSULA SEXTA — Indenização de saída

Para cálculo da indenização da Cláusula 19 do Contrato-Mestre, o Valor Base será limitado ao investimento próprio da SOBPORT, comprovado e ainda não recuperado, excluídos integralmente contribuições dos ADERENTES, despesas pagas com elas, reembolsos, subsídios, doações e valores já amortizados ou recuperados. Caberá à SOBPORT demonstrar origem, aplicação e recuperação dos recursos, vedada dupla compensação.

Sobre esse Valor Base ajustado aplica-se o percentual máximo e o redutor temporal já previstos no Contrato-Mestre, preservadas as hipóteses de inexistência de indenização. Divergência sobre indenização não autoriza retenção de bens, credenciais ou documentos nem interrupção deliberada do serviço. Eventual cobrança seguirá via própria e não condicionará a transição. Não haverá cobrança individual ao ADERENTE sem seu consentimento específico.

CLÁUSULA SÉTIMA — Fiscalização e descumprimento

Cada ADERENTE poderá exigir o cumprimento destas obrigações e acesso aos documentos pertinentes, com resguardo dos dados pessoais e informações sensíveis. A Comissão exercerá fiscalização e organização informacional, sem representar economicamente os moradores ou assumir dívidas. A SOBPORT responderá a solicitação fundamentada em até 5 dias úteis.

Retirada indevida, desvio ou retenção serão imediatamente interrompidos após ciência, com restituição ou solução equivalente em até 48 horas, quando materialmente possível. Na impossibilidade, será apresentado no mesmo prazo plano emergencial de recomposição, sem suspensão do direito de exigir cumprimento específico, medidas urgentes e reparação dos prejuízos comprovados. Para caracterização de justa causa, aplicam-se os procedimentos do Contrato-Mestre; estes não impedem medidas urgentes para preservar bens e continuidade.

□

CLÁUSULA OITAVA — Risco patrimonial e encerramento

A SOBPORT declarará no inventário os ônus existentes e comunicará à Comissão e aos ADERENTES, em até 2 dias úteis de sua ciência, constrição, reivindicação de terceiros ou processo que possa afetar os BENS PROTEGIDOS. Deverá adotar as medidas lícitas cabíveis para defender a continuidade e apresentar os documentos pertinentes, sem ocultação de bens ou prejuízo ilícito a credores.

Este Aditivo cria obrigações contratuais e não constitui, por si só, patrimônio separado, impenhorabilidade ou preferência perante credores. Em até 30 dias da assinatura, a SOBPORT apresentará proposta jurídica documentada para titularidade em entidade independente da operadora ou outra garantia juridicamente viável. Sua implementação dependerá da identificação e aceitação do titular, dos atos legais necessários e dos consentimentos pertinentes; até sua efetivação, subsiste o risco patrimonial, sem afastar as proteções contratuais aqui assumidas.

Se houver encerramento definitivo do projeto sem sucessora, o destino dos BENS PROTEGIDOS será submetido ao mecanismo de consulta das Cláusulas 14 e 15. Serão priorizadas transferência gratuita a entidade que aceite manter a finalidade de segurança no bairro ou alienação documentada em condições de mercado. O resultado líquido da alienação, após despesas necessárias comprovadas, será restituído proporcionalmente aos contribuintes. Não haverá apropriação gratuita pela SOBPORT; até a destinação,

esta conservará os bens, ressalvadas determinações legais.

CLÁUSULA NONA — Adesão, publicidade e preservação de direitos

Este Aditivo produzirá efeitos para cada ADERENTE após a assinatura pela SOBPORT e seu aceite individual, físico ou eletrônico, com registro de identidade, data e versão. Não se presume mandato coletivo nem aceite pelo silêncio. A SOBPORT o disponibilizará a todos os aderentes atuais e futuros e assumirá a aplicação uniforme das obrigações operacionais relativas aos bens indivisíveis do sistema, sem reduzir direitos de quem ainda não o tenha aceitado.

A SOBPORT atualizará os documentos e a comunicação da campanha em até 5 dias úteis da assinatura, preservando versões anteriores e registros de aceite. Alterações posteriores não poderão reduzir os direitos aqui aceitos sem consentimento individual quando exigível. A SAPP — Sociedade Amigos do Parque dos Pássaros — não assume propriedade, custeio ou garantia por este instrumento. Qualquer papel futuro dependerá de sua manifestação expressa e autorização competente.

São ratificadas a contribuição única de R\$ 500, a ausência de mensalidade obrigatória, a inexistência de responsabilidade solidária entre moradores e a exigência de consentimento individual para novas obrigações financeiras. Este Aditivo não importa quitação, renúncia a direitos anteriores ou novação das obrigações não expressamente alteradas.

□

ASSINATURAS E ACEITE INDIVIDUAL

Este aceite refere-se ao Aditivo nº 1 — Permanência dos equipamentos e continuidade do projeto comunitário de segurança, minuta de 08/09/2026, composta por nove cláusulas. A versão final aprovada deverá ser identificada no registro de assinatura, com preservação do documento integral.

São Bernardo do Campo, 08 de SETEMBRO de 2026.

SOBPORT: _____

Representante / cargo: CARLOS JR. DIRETOR

ADERENTE: _____

CPF/CNPJ / código da adesão: _____

Assinatura ou registro eletrônico: _____

Testemunha 1: _____ CPF: _____

Testemunha 2: _____ CPF: _____